

법률·사업자 조사 보고서

조사일 2026-07-29 · 약식 웹조사 기반 · 대상: 매장 뽑기 이벤트 시스템(기획.md) · 사업자: 에스씨피에이디(SCPAD)

본 문서는 법률 자문이 아니며, 리스크 표시 항목은 착수 전 변리사·세무사 확인을 권장한다.

0. 결론 먼저

- "반다이만 쓴다"는 가설은 절반만 맞다. 등급제+유한재고+잔여공개+라스트원 방식 자체는 반다이 독점이 아니다 — 국내의 쿠지샵·오리파·온라인 쿠지 플랫폼이 이미 그대로 쓰고 있다. 단 전부 굿즈 '소매업'이고, 매장 '판촉 이벤트'에 이식한 사례는 한·일 모두 미발견 — 이 부분은 가설이 맞다.
- 없는 이유는 '법으로 금지돼서'가 아니다. ① 이 방식의 재미가 원래 '유료 뽑기'에서 나오는데 유료화하는 순간 사행성·복표 회색지대에 들어가는 법적 단층, ② 등급 낙차를 만들 매력적 경품(IP)의 부재, ③ 운영 복잡성 — 이 순서다. 무료·구매 부수 모델은 단층의 안전한 쪽에 있고, 현행법상 정면으로 막는 규제는 없다.
- 진짜 조심할 것은 사행성이 아니라 표시광고법(공개한 잔여·확률의 정확성)과 상표·용어(라스트원 등), 사업 관점에선 "음식 쿠폰으로 등급 낙차(긴장)를 만들 수 있느냐"는 기획 문제다.
- 현 사업자등록(SCPAD)으로 가능하다. 시스템 개발·판매는 현 업종 그대로 OK. 기획대행·홍보물·태블릿 대여는 업종 추가 권장(홈텍스 정정, 무료). 통신판매업신고는 당장 불요.

1. 가설 검증 — "왜 아무도 판촉에 안 쓰나"

1-1. 시장 실태 (2026-07 확인)

영역	실태
국내 유료 쿠지 소매	활발. 오프라인 쿠지샵 다수 + 온라인 실시간 쿠지 플랫폼(쿠지샵, 쿠지머신 — 등급제·라스트원·실시간 잔여표시까지 온라인 구현, 전설의쿠지샵 등)
대원미디어	"제일복권" → 이치방쿠지 공식 유통. 자체 온라인 쿠지 "쿠지비키도" 운영. 2025.6 GS25 키오스크 도입, 2026.7 GS25 서면스타점 특화매장 — 지금 확장 국면
사행성 단속 사례	쿠지샵·온라인쿠지 단속/행정처분 보도 미발견. 논란·제재는 인접 영역(명품 랜덤박스물, 럭키탕류 앱, 크랙 앱 유료 베틱, 인형뽑기방 경품한도 위반)에 집중
일본 판촉 SaaS	스마트쿠지 등 — 등급별 확률·재고 설정, 실시간 잔량까지 구현한 무료 응모형 판촉 서비스 존재, 음식점 체인 도입 사례 있음. 단 잔여 '공개'+라스트원 조합은 미발견
국내 판촉 서비스	터치라이크·디프로모션·이벤트키키 전부 룰렛/확률형·무료 응모형. 유한재고+잔여공개+라스트원 판촉 서비스는 미발견 — 기획.md 11절 경쟁 조사와 일치

1-2. 없는 이유 — 조사 기반 추정 순위

- 유료↔무료 법적 단층 (유력). 이치방쿠지의 원형은 '돈 내고 뽑는' 판매형 쿠지다. 일본은 "광 없는 판매형 쿠지 = 경품이 아니라 상품 그 자체"라는 확립된 법리가 있어 소매업체가 안심하고 쓰지만, 음식점이 식사에 얹어 팔면 '거래 부수 경품'으로 재분류되어 일본 경품표시법 한도(거래가액 20배/10만엔, 총액 매출예정액 2%)에 걸린다. 한국은 판매형 쿠지 법리 자체가 미확립이라 유료화하면 복표발행·사행행위규제법 리스크가 열린다. 판촉 사업자가 이 회색지대를 감수할 유인이 없었다.

2. **경품 소싱 경제학.** 이치방쿠지가 성립하는 건 S상 피규어라는 IP 굿즈의 욕망 낙차 때문. "반다이만 쓴다"로 보이는 진짜 이유는 방식의 독점이 아니라 **경품(IP)의 독점**이다. 동네 매장의 무료식사권으로 같은 낙차를 만드는 게 이 사업의 실질 난제.
3. **운영 복잡성.** 유한재고 관리·라스트원 판정·정산이 무료 룰렛보다 무겁다.
4. **몰라서.** 한국은 2016년 경품고시 폐지로 무료 경품 한도가 아예 없는데도(일본보다 느슨) 아무도 안 하고 있다. 무료 응모형 +등급제+잔여공개 조합에 한해서는 **"법적 장벽이 없는 공백"이 실제로 존재**한다.

시사점: 본 모델은 1번 단층의 안전한 쪽(무료·구매 부수·광 없음 가능·자기 매장 상품)에 정확히 서 있다. 법이 비워둔 게 아니라 **시장이 유료 모델만 쳐다보다 농친 공백**이라는 게 조사 결론. 단, 이 공백이 계속 비어있을 이유도 없다 — 기술 해자 없음(기획.md 11절)과 같은 얘기다.

2. 규제 지도

2-1. 안 걸리는 것 (현행 기준 · 무료 모델 전제)

규제	판정	근거
사행행위규제법 (허가)	비해당	"사행행위"는 ①여러 사람으로부터 재물등을 모아 ②우연으로 ③재산상 득실. 무료 뽑기권은 ① 불충족, 팽 없으면 ③도 불충족. 현상업·추첨업 허가 불요
경품 가액·총액 한도	없음	경품고시 2016.7 폐지(당시 한도: 단일 2천만원·총액 매출 3%), 2026 현재 부활 입법 없음
게임산업법 (등급분류·게임제공업)	비해당 가능성 큼	손님 개인 폰 웹 + 무상 + 판촉 목적 → 게임물 아님(§ 2-3 회색지대 참고). 확률형 아이템 공개 의무(2024 시행)는 게임물 사업자 한정
랜덤박스 확률공개 입법	없음	실물·판촉 영역 확률공개 의무 입법 없음(2026.7 기준). 포켓몬 럭키박스 제재(2023)도 확률이 아니라 전자상거래법상 정보 미고지 건
청소년 제한	없음	사행행위영업·게임제공업 해당 시에만 발생
모바일상품권 환불 기준	직접 적용 없음	유상 발행 상품권 전제 규정. 무상 경품 쿠폰은 유효기간 자유 설정 가능(단 조건 사전 고지)

2-2. 걸리는 것 — 준수 설계

의무	내용	시스템 반영
표시광고법 (가장 현실적 제재 지점)	공개한 등급·잔여 수량·확률이 실제와 다르면 기만적 표시 광고. 잔여 공개는 핵심 차별점인 동시에 스스로 만든 법적 의무	재고·표시 동기화 무결성, 사장님도 수량 조작 불가(감사 로그), 중간 수량 변경 시 화면 고지
공정거래법 § 45 부당 고객유인	정상 관행 대비 과대 경품(이론상)	자기 매장 쿠폰 수준이면 현실성 낮음
원천징수 (기타소득)	경품 당첨금품은 기타소득 22%(지방세 포함). 단 건당 기 타소득금액 5만원 이하는 과세최저한 — 원천징수 불요. 자기 매장 할인쿠폰은 에누리 처리 여지	프리셋 A상 기본값 5만원 이하. 초과 설정 시 경고 문구("매장에 원천징수 의무 발생 가능")
개인정보보호법	전화번호 등 수집 시 경품행사 준수사항 적용	현 설계(회원가입 없음)가 최선. 수집 최소 유지
쿠폰 조건 고지	유효기간·사용조건 사전 명시	결과 화면·쿠폰 화면에 조건 상시 표시

※ 일부 실무 글의 "3만원 초과 경품 제세공과금"은 구정보. 현행 국세청 안내 기준 과세최저한은 건당 5만원.

2-3. 레드라인 — 이 선 넘으면 다른 사업이 됨

절대 금지선 4개

- 뽑기권 유료 판매 금지. "1,000원 내면 한 번 더" 같은 것 절대 금지 — 재물 모집이 성립하는 순간 사행행위 판단이 열린다
- 뽑기 목적 끼워팔기 금지. "뽑기권 주는 5만원 세트" 식으로 구매를 뽑기 대가처럼 구성하면 동일 리스크

- **매장 설치 전용 오락형 키오스크 지양.** 업소 설치 기기 + 오락 연출 강화 조합은 크레인게임(등급분류 + 경품 1만원 한도 + 청소년게임제공업 등록) 유추 리스크. **"손님 단말 웹" 구조가 법적 안전장치** — 태블릿은 사장님 관리용으로만
- **공개 수치 조작 절대 금지.** 표시광고법 직격

유료 모델 전환은 별도 법률 검토 전까지 로드맵에서 제외(기획.md 10절과 일치, 근거 보강됨).

B2B 방어책: 매장 계약서에 운영 가이드(무료 원칙·가액 상한·수치 정확성·문구 제한)를 계약상 의무로 명시. 매장이 멋대로 유료화하다 문제가 되면 시스템 공급자도 엮인다.

3. IP 리스크

항목	등급	내용
"이치방쿠지/一番くじ/ICHIBAN KUJI" 명칭·로고	상 (미사용 시 회피)	일본서 BANDAI SPIRITS가 35·41·42류 포함 광범위 등록(최근 2026.6 등록 건까지). 국내 공식 사업(대원미디어) 존재. 기획.md 방침 유지
"라스트원(상)" 명칭	중	일본 등록상표 확인됨(제6876005호, BANDAI SPIRITS, 2024.12 등록, 광범위 지정). 한국 등록 여부 미확인. 기획.md "자체 용어 대체" 방침이 정답 — 화면·마케팅 어디에도 쓰지 말 것
서비스명에 "쿠지"	중 ~ 하	일본어 보통명사라 독점력 약할 것으로 추정, 국내 다수 업체 사용 중. 단 KIPRIS 미확인 — 확인 전 브랜드명에 넣지 않기를 권장
한국 특허 침해	하	해당 방식(등급제·잔여공개·사전서플) 커버하는 유효 등록특허 우회검색에서 미발견. 반다이·대원 국내 뽑기 특허 미발견
일본 특허	하 상 국내 / 일본 진출 시	일본 오리파 업계는 Iranoan 특허 제7472179호(2024)로 폐업 사태까지 갔음 — "왜 없나"의 일본 쪽 답 중 하나. 이 특허의 한국 패밀리 없음 확인. 일본 진출은 특허망 검토 전 금지
부정경쟁방지법 (파)목	중	킹닷컴 판례(대법 2019, 2017다212095): 규칙 자체는 아이디어라도 구체적 선택·배열·조합+시각 구현 은 보호됨. 대원미디어가 국내 키오스크에 투자 중인 지금, 등급표기·UI·연출까지 묶어 닮으면 성과도용 주장 소재가 됨
저작권 (규칙 모방)	하	추상적 방식 차용 + 독자 UI·명칭·연출이면 낮음

부경법 (파)목 실무 지침 — 기획.md "디자인 다르게"에서 한 발 더:

- 등급 표기 자체의 독자화 검토 (A상/B상/LAST-ONE 표기 체계를 그대로 쓰지 않기 — 예: 별점, 메달, 독자 등급명)
- 잔여 게이지·티켓 그리드는 기능이라 차용 가능하되 **시각 스타일(색·배치·연출 시퀀스)은 원본과 다르게** — 근거가 '저작권'만 이 아니라 '부경법'이라는 점이 추가됨. 부경법은 저작권보다 사정거리가 넓다

미확인 잔여 항목 (KIPRIS가 조사 환경에서 차단됨 — 직접 확인 필요, 약 30분): KIPRIS(kipris.or.kr)에서 ① "이치방쿠지" ② "쿠지" 포함 상표 전수 ③ "라스트원" ④ "제일복권" 상표 검색 + ⑤ 특허 키워드(등급 추첨, 잔여 수량 공개, 사전 서플, 온라인 쿠지)

4. SCPAD 사업자 체크

현황: 에스씨피에이디(SCPAD) · 일반과세자 · 개업 2026-06-08 · 소재지 경북 문경 · 업태 **정보통신업** · 종목 **응용 소프트웨어 개발 및 공급업**

사업 요소	현 업종으로	조치
시스템 개발·구축·판매 (캠페인 패키지의 시스템 부분)	가능	없음
기획 대행비	회색	종목 추가 권장: 광고대행업 또는 경영컨설팅업
홍보물 제작 (SNS 이미지·포스터)	회색	종목 추가 권장: 광고물 작성·디자인업
태블릿 대여	불일치	종목 추가 권장: 사무용 기기 임대업

- **업종 추가는 홈택스 사업자등록 정정신고로 무료·즉시.** 세금계산서 발행 자체는 지금도 가능하나, 주 수입원이 될 항목은 업종을 맞춰두는 게 세무상 깔끔. 서비스 구성 확정 후 한 번에 추가하면 됨
- **통신판매업신고: 당장 불요.** B2B 계약 기반 판매는 대상이 아니고, 면제 기준도 직전년도 거래 50회 미만이면 해당(2020년 완화 고시). 매장 사장님 대상 **온라인 결제로 패키지를 팔기 시작하면 그때 신고**(등록면허세 연 4만원대)
- **창업중소기업 세액감면 행길 것 (조특법 § 6):** 문경 = 수도권과밀억제권역 외 + 2026.6 창업 + 정보통신업(감면 대상 업종)
→ **소득세 50% 감면 5년** 해당 가능성. 대표 나이(만 36)로 청년(만 34) 기준은 초과지만 **병역 기간은 최대 6년 차감되므로 군필이면 청년 100% 감면 재계산 여지 있음.** 임대업(태블릿) 소득은 감면 비대상이라 구분경리 필요 — **세무사 확인 후 첫 신고부터 적용할 것.** 놓치면 5년짜리 감면이 날아간다

5. 액션 아이템

- KIPRIS 상표 4건 + 특허 키워드 직접 검색 (§ 3 잔여 항목, 30분)
- 브랜드명 확정 전 "쿠지" 포함 여부 보류 (§ 3)
- "라스트원" 대체 용어 확정 — 기획.md에 이미 방치 있음, 후보만 정하면 됨
- 등급 표기 독자화 여부 결정 (A상/B상 표기를 쓰지, 독자 체계로 갈지 — § 3 부경법)
- 매장 계약서 초안에 운영 가이드 조항 (§ 2-3 레드라인 4개)
- 프리셋 A상 기본값 5만원 이하 + 초과 시 경고 문구 (§ 2-2)
- 홈택스 업종 추가 (§ 4 — 서비스 구성 확정 후 한 번에)
- 세무사: 창업중소기업 감면 + 병역 차감 청년 여부 확인 (§ 4)
- 기획.md 10절(법적 체크)을 본 문서 참조로 갱신

6. 조사 한계

- KIPRIS·대법원 판례 원문 일부가 조사 환경에서 접근 차단 → 상표·특허의 국내 원부 확인은 간접 소스 기반. § 3 잔여 항목으로 명시
- "단속 사례 없음", "판촉 적용 사례 없음"은 부재의 증명이 불가능한 항목 — 다수 검색에서 미발견 수준
- 세무·부경법 판단은 사실관계에 따라 달라짐. 유료화·다점포·프랜차이즈 단계 진입 전 각각 전문가 검토 필요

주요 출처

사행행위규제법 제2조 (law.go.kr) · 경품고시 폐지 — 공정위 보도자료(ftp.go.kr) / 디지털데일리 2025.4 해설 · 실물 랜덤박스 확률공개 비의무 — 게임메카(포켓몬 럭키박스 제재) · 크레인게임 경품한도 — 문체부 보도자료 · 기타소득 과세최저한 — 국세청(nts.go.kr) · 라스트원상 일본 상표 — patent-i.com(제 6876005호) · Iranoan 특허 — Google Patents JP7472179B2 · 킹닷컴 판례 — 대법원 보도자료(2017다212095) · 대원미디어 GS25 — 머니투데이 2025.6 / 한국경제 2026.7 · 일본 판촉 쿠지 SaaS — kuji.smartpr.jp · 판매형 쿠지 법리(일본) — legal-leon.jp · 국내 온라인 쿠지 — kujimachine.com / kujibikikor.com · 무신사 럭키드로우 구조 — luck-d.com · 통신판매업 면제 기준 — ZDNet 2020.5 · 창업중소기업 세액감면 — taxguide.im / 찾기쉬운 생활법령정보